

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5101475-02.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: ENZO MANFRINI CARVALHO

RECORRENTE: MARTA DANIELE DOS SANTOS INACIO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE RECURSO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM JEF. AUSÊNCIA DE RECURSO CABÍVEL. LEI Nº 10.259/01. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA, nos termos do voto do relator. Sem condenação do recorrente em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões. Publique-se e intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5101475-02.2024.4.02.5101

510015278462 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5101475-02.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: ENZO MANFRINI CARVALHO

RECORRENTE: MARTA DANIELE DOS SANTOS INACIO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora, em fase de cumprimento de sentença transitada em julgado, requerendo o desarquivamento do feito com deferimento de tutela antecipada.

Em suas razões, o recorrente pugna pela reforma da referida decisão, alegando não haver, nos autos, quaisquer comprovantes acerca do cumprimento do pleito julgado e urgência da medida requerida.

Ora, requer o prosseguimento do feito e desarquivamento dos autos.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

VOTO

Com relação à admissibilidade do presente recurso, a Lei nº 10.259/01 dispõe em seu artigo 5º que, “exceto nos casos do art. 4º, somente será admitido recurso de sentença definitiva.”

Neste sentido, as Turmas Recursais sumularam o seguinte entendimento com a edição do Enunciado 18, *in verbis*:

*“Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/01), **salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição.**”*

Tal posicionamento e conceito de negativa de jurisdição vem sendo aplicado com intuito de garantir às partes o acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição, diante do artigo 5º da Lei nº 10.259/2001, que só admite recurso em face de sentença definitiva, ampliando-se a possibilidade de ser instaurada a fase recursal nos casos em que a sentença terminativa importar em decisão definitiva.

E para se configurar tal decisão definitiva, deve estar fundamentada em entendimento do Juízo relativo aos fatos que conduziram à extinção feito, e não por falta de instrução processual por culpa da parte autora, já que, em se tratando de entendimento do juízo pela ausência de condições da ação ou pressupostos processuais, a propositura de nova ação acarretará, fatalmente, o mesmo resultado, por força o artigo 286, inciso II, do CPC, já que será novamente distribuída ao mesmo Juízo.

Ocorre que no caso em tela, não se trata de recurso em face de sentença, seja definitiva ou extintiva, tratando-se apenas de pedido de desarquivamento dos autos, para prosseguir com a execução da entrega dos remédios, em face da qual não cabe recurso, na forma da Lei nº 10.259/01, razão pela qual, pelo Princípio da Taxatividade, não merece ser admitido o presente recurso.

Ademais, casos como o presente sempre demandarão novos desarquivamentos e determinação do cumprimento da medida, uma vez que prestação de entrega de remédios, em sua maioria, não possui termo final que encerre a obrigação.

Ante o exposto, voto por **NÃO CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA**, nos termos do voto do relator. Sem condenação do recorrente em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões. Publique-se e intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem.